

عقد إيجار

إنه في يوم الجمعة الموافق ١ / ١١ / ٢٠٢٤ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف أول (مالك)

دار ضباط المدفعية والكائن مقرها ٢٦ شارع الثورة بالمأظرة محافظة القاهرة ويمثلها السيد اللواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر بصفته مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

٢- طرف ثاني (مستأجر) :

شركة : أكاديمية عالم للرياضة

سجل تجارى : ١٧٩١١٧

وعنوانها : ٥٥ شارع الفريق على عامر متفرع من مكرم عبيد/ قسم أول مدينة نصر/ القاهرة

بطاقة ضريبية : ١٥٦ - ٨٨٧ - ٦٦٧ مامورية : إستثمار القاهرة

النشاط : ادارة الملاعب الرياضية والصالات المغطاة

ويمثلها السيد : محمد احمد همام ابراهيم بطاقة شخصية رقم : ٢٨٠٠٢١١٠١٠٣٥٥٥

تمهيد

حيث أن الطرف الثانى متخصص فى مجال ادارة الملاعب الرياضية والصالات المغطاة . ولما كان الطرف الاول (دار المدفعية) ترغب فى ازدهار أنشطة الدار وتطويرها لاستمتاع رواد الدار وتحقيق النفع المادى وذلك باستخدام صالة مغطاة وبعد قيام الطرف الثانى بعمل المعاينة اللازمة للصالة .

ولما كان الطرف الاول يمتلك صالة العاب رياضية بدار ضباط المدفعية بالمأظرة: يرغب الطرف الثانى فى استغلال صالة رياضية لمدة (سنة واحدة) وتجدد بموافقة الطرفان بغرض نشاط رياضى صالة مغطاة وإذ وأن الطرف الاول وهو احدى الوحدات العسكرية التى تصدر اليها التعليمات واوامر عسكرية من شأنها صدرت ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ بنود هذا العقد فيعتبر صدور التعليمات والاورامر العسكرية نافذة على الطرفين فى خلال اسبوع من تاريخ صدور التعليمات مع علم الطرف الثانى بذلك واذ يتمتع الطرفان بالأهلية القانونية للتعاقد فقد اتفقت إرادتهما على بنود هذا العقد وهى كالاتي:

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له .

البند الثانى

اتفق الطرف الاول (المالك) وبعد قبول الطرف الثانى على إستغلال صالة مغطاة بدار ضباط المدفعية الي نشاط رياضى.

طرف اول
التوقيع ()

طرف ثانى
التوقيع ()
علم ارباطة

البند الثالث

١- يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بان يسدد للطرف الاول نقدا مبلغ ٣٣٧٧٢ جنية كإيجار شهري بالإضافة إلى مبلغ ٤٧٢٨ ضريبه قيمه مضافه بالإضافة إلى مبلغ ١٦٥٠٠ جنية قيمة (نور ومياة) باجمالى مبلغ ٥٥٠٠٠ جنية للصالة المغطاة عن أشهر ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ ومبلغ ٢٨٩٤٧ جنية كإيجار شهري بالإضافة إلى مبلغ ٤٠٥٣ ضريبه قيمه مضافه بالإضافة إلى مبلغ ١٦٥٠٠ جنية قيمة (نور ومياة) باجمالى مبلغ ٤٩٥٠٠ جنية للصالة المغطاة عن أشهر ١٢ و ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ على ان يدفع في اليوم الخامس من كل شهر

٢- يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بدفع مبلغ (١٠٠ جنية) عن كل يوم تأخير كغرامة فى حالة عدم سداد الايجار حسب الميعاد المتفق عليه ويقع على عاتق الطرف الثانى مسئولية التوريد للطرف الاول

٣- يعتبر ايجار مكان انتظار السيارات لصالح دار ضباط المدفعية.

البند الرابع

١. يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بأن يستخدم العين موضوع العقد كنشاط صالة مغطاة ولا يحق له تغيير هذا النشاط وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى اذار .

٢. يلتزم الطرف الثانى بعدم استخدام العين موضوع العقد فى اى نشاط مخالف للنظام العام أو الاداب العامة أو فى اى غرض مخالف للقانون أو فى اى غرض غير الغرض المخصص فى العقد .

٣. يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بعدم دخول المشروبات بانواعها.

البند الخامس

يلتزم الطرف الثانى بسداد ١٠% تأمين من القيمة الاجمالية للعقد بمبلغ ٦٢٧٠٠ جنيها (فقط اثنان وستون الف وسبعمائة جنيها لا غير) على ان تدفع بإحدى الطرق الآتية (نقداً - خطاب ضمان - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد ساريا الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

البند السادس

يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) اثناء استخدامه للنشاط موضوع العقد بالالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة له فى هذا الشأن ويكون مسئولا عن اى أضرار تصيبه او تصيب الغير وعن اى رسومات أو غرامات تستحق نتيجة لمخالفة ذلك .

البند السابع

يلتزم الطرف الثانى بعدم ادخال اى توسيعات او تغييرات او تعديلات بالعين موضوع العقد إلا بتصديق كتابى من الطرف الاول وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لاذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .

البند الثامن

يقر الطرف الثانى أنه قد عاين العين موضوع العقد المعاينة النافية للجهالة طبقا للقانون وقد حازت قبوله ويتعهد بالصيانة والعناية بها والانتفاع بها على النحو الذى لا يعرضه للخطر .

طرف اول
التوقيع ()

طرف ثانى
التوقيع ()

البند التاسع

- ١- لا يحق للطرف الثاني بأن يتنازل أو يؤجر من الباطن كل أو جزء من المكان موضوع العقد مهما كانت الأسباب بمقابل أو بدون مقابل لأي شخص وإذا خالف ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإذار ودون أي مسئولية على الطرف الأول .
- ٢- لا يحق للطرف الثاني التصرف في كل أو جزء من المكان موضوع العقد بالبيع أو الهبة أو الرهن أو تترتب أي حق على الوحدة للغير أو استغلالها على أي وجه آخر غير المحدد بالعقد ويقع باطلا كل عمل أو إجراء أو تصرف ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .

البند العاشر

- ١- يلتزم الطرف الثاني وتابعيه أثناء فترة هذا العقد اتباع تعليمات الأمن التي تصدر لهم من دار ضباط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعيه
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لممارسة النشاط على صالة مغطاة.

البند الحادي عشر

يحق للطرف الأول منع دخول أي من تابعي الطرف الثاني في حالة مخالفة البند السابق.

البند الثاني عشر

- ١- يلتزم الطرف الثاني بمسئولية الكاملة عن أي أضرار تصيبه أو تصيب الغير نتيجة لاستغلال موضوع هذا العقد ولا يجوز له الرجوع على الطرف الأول بأي مطالب مالية أو اصلاح ما قد يحدث من تلفيات بعد استلامها.
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بالضمانات الصحية وكذا الاشتراطات الواردة بقانون البيئة للعين موضوع العقد وكذا العاملين به

البند الثالث عشر

يحق للطرف الأول إذا ما صدرت الية تعليمات أو أوامر عسكرية من شأنها أن توقف أو تؤجل أو تفسخ تنفيذ هذا العقد ومن ثم يعتبر تحقيقها فاسخ ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه بعد انقضاء يوم من تاريخ الاخطار بذلك

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بإجراء الترميمات والاصلاحات للعين محل العقد خلال فترة التعاقد دون الرجوع للطرف الأول مع الالتزام بالشكل الجمالي الخارجي.

البند الخامس عشر

يقوم الطرف الثاني بانتفاع ينصب على العين محل العقد دون سواها والتي هي ملك الطرف الأول.

البند السادس عشر

مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ ١ / ١١ / ٢٠٢٤ وتنتهي في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٥ وفي حاله رغبة الطرف الثاني إنهاء العقد قبل المدة المتفق عليها يلتزم باخطار الطرف الأول كتابة قبل ثلاث شهور من رغبته في إنهاء العقد ويحق للطرف الأول الرجوع بالتعويض .

طرف اول

التوقيع ()

طرف ثاني

التوقيع ()

البند السابع عشر

بانتهاؤ مدة العقد يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات بعد انتهاء التعاقد او في حالة انتهاء التعاقد في اي وقت ولا يحق له المطالبة باى تعويض عنها.

البند الثامن عشر

- ١- الإلتزام باتتباع تعليمات امن دار ضبط الدفعية وتكون نافذة عليا وعلى تابعة.
- ٢- يلتزم الصرف الثانى بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
- ٣- يلتزم الطرف الثانى بعدم وضع اى اشغالات امام المبنى موضوع العقد .
- ٤- يلتزم الطرف الثانى باجراء الصيانة الدورية للصالة المغطاة والاضاءة.

البند التاسع عشر

يلتزم الطرف الثانى بأن يقدم الموافقة الامنية الصادرة لة من جهاز الأمن الحربى للقوات المسلحة وفى حالة عدم صدورها او عدم التصديق لة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار ودون اى مسئولية على (الطرف الاول).

البند العشرون

فى حالة اخلال الطرف الثانى باى من التزامات الواردة فى هذا العقد يحق للطرف الاول فسخ العقد والرجوع عليا قضائيا لمطالبة باى مستحقات مالية بخصوص موضوع العقد وفى كل الاحوال يحق للطرف الاول فسخ العقد قبل انتهاء مدته لأسباب يقدرها وفى اى توقيت يراه مناسباً ولا يكون للطرف الثانى بعد الفسخ المطالبة باى مبالغ مالية او باى تعويض وفى كافة الاحوال التى تم النص فى هذا العقد على أن الطرف الاول لة حق الفسخ او اعتباره مفسوخا فان الفسخ يتم تلقائيا دون الحاجة الى انذار او إعدار او إجراء قضائى ولا يلتزم الطرف الاول سوى باخطار الطرف الثانى باى وسيلة يراها بانه قام بفسخ العقد بسبب يقرة الطرف الاول وهنا يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد الى الطرف الاول .

البند الحادى والعشرون

يلتزم الطرف الثانى بجميع مصاريف التشغيل والصيانة والمعدات اللازمة لغرض النشاط المؤجر من اجله وكذا الصلاحية الفنية للمعدات والادوات وجودتها وكفاءتها للعمل على نفقة.

البند الثانى والعشرون

يخضع العقد فيما لم يرد بشأنه نص لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فى شان تنظيم المناقصات والمزايدات .

اتخاذ كلا من الطرفين العنوان المثبت فى صدد هذا العقد محلا مختارا لهما يتم التخاطب بشأنه وفى حالة قيام الطرف الثانى بتغيير محله المختار فيتم إخطار الطرف الأول بذلك التغيير .

البند الثالث والعشرون

حرر هذا العقد من نسختين الطرف الثانى نسخة والطرف الاول نسخه للقيام بتنفيذ ما ورد بهذا العقد .

طرف اول

التوقيع /

لواء أ.ح / اسامه محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

طرف ثانى

التوقيع /

الاسم /

بطاقة رقم قومى /

